

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, ocho de octubre de dos mil veintiséis.

Al folio 111: **(a)** con respecto a la solicitud de modificar el punto de prueba N° 2 invirtiendo el orden de redacción, no ha lugar atendido que la redacción empleada no altera en modo alguno la distribución de la carga de la prueba que recae sobre las partes; y **(b)** en cuanto a la solicitud de modificar el punto de prueba N° 3, incluyendo una referencia expresa a las justificaciones de dichas conductas, ha lugar.

En consecuencia, se modifica la resolución de folio 97. El texto refundido de los hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos sobre los cuales deberá recaer la prueba es el siguiente:

- 1) Estructura, funcionamiento, características y condiciones de competencia en el o los mercados en que incidirían las conductas imputadas en autos, desde 2023 hasta la fecha de presentación de la demanda, esto es, el 24 de enero de 2026.
- 2) Hechos y circunstancias que habrían justificado el alza de tarifas por derecho de uso de losa aprobada por el Concejo Municipal de Puerto Montt el 21 de octubre de 2025. Efectos actuales y potenciales en la competencia.
- 3) Efectividad de que Inmobiliaria del Pacífico S.A. ha impuesto a las demandantes condiciones contractuales unilaterales, operando con contratos vencidos o informales y no escriturados, modificando reglas de uso del terminal sin acuerdo previo, reasignando andenes y horarios y estableciendo cobros adicionales no contemplados en la concesión original. En la afirmativa, hechos y circunstancias que habrían justificado dichas prácticas y efectos actuales o potenciales en la competencia.
- 4) Circunstancias que incidirían en una eventual sanción.

Notifíquese por el estado diario.

Rol C N° 544-26.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sr. Ignacio Parot Morales, Sr. Jaime Barahona Urzúa. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



C08AB9DE-9C1A-46BB-A211-AAD45FCB2959

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.